



Justiça Federal da 5ª Região

Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau e TRU

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0003216-56.1994.4.05.8001 em 20/01/2021 18:14:41 por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Documento assinado por:

- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Consulte este documento em:
<https://pje.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
usando o código: **21012013053500000000007800600**
ID do documento: **7907550**



PROCESSO Nº: 0003216-56.1994.4.05.8001 - **APELAÇÃO CÍVEL**
APELANTE: ROSIVAL DE ARAUJO MEDEIROS
ADVOGADO: Heracles Marconi Goes Silva e outro
INVENTARIANTE: INEZ PASSOS MEDEIROS
APELADO: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Leonardo Carvalho - SREEO

DECISÃO

Vistos, etc.

Autos que retornaram do STJ com determinação de que o Recurso Especial da FUNAI seja apreciado apenas após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.039 do CPC.

De fato, parte da matéria tratada nos presentes autos teve repercussão geral reconhecida, pelo Plenário do STF, nos autos do **RE 1.017.365/SC (Tema 1.031)**, Relator MINISTRO EDSON FACHIN, em que se discute a "definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional".

Assim, determino o **SOBRESTAMENTO** do(s) recurso(s) excepcional(is), até pronunciamento do STF acerca do **Tema 1.031** (art. 1.030, III, do CPC).

Expedientes necessários.

Após, devolvam-se os autos ao NPA/SREEO.

Desembargador Federal **VLADIMIR SOUZA CARVALHO**

Presidente do TRF da 5ª Região

NPA/gab